

1500189-94.2020.8.26.0585

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Viviane Cristina Parizotto De Oliveira

Comarca: Presidente Venceslau

Foro: Foro de Presidente Venceslau

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/02/2022

... e "guardar" já configura o crime de tráfico, não sendo necessário o flagrante no exato momento da venda a terceiras pessoas.

A condenação por tráfico, portanto, é de rigor, uma vez que está evidenciado que a acusada praticou o crime de tráfico de entorpecentes, não conseguindo a defesa produzir prova alguma em sentido contrário.

Certa a condenação, passo à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Venceslau

Foro de Presidente Venceslau

2ª Vara

Av. Faustino Rodrigues Azenha , 1500, Presidente Venceslau - SP - cep 19400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

1500189-94.2020.8.26.0585 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500189-94.2020.8.26.0585

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDIA PEREIRA

Em 15 de fevereiro de 2022, faço estes autos conclusos à MMa. Juíza de Direito: Dr(a). Viviane Cristina Parizotto Ferreira. Eu, Rodrigo Zambrota, Assistente Judiciário, subscrevi.

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de CLÁUDIA PEREIRA, qualificada a fls. 10, como incurso nos arts. 33, caput, e 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, pois no dia 20 de dezembro de 2020, por volta das 12h50m, na Rodovia SP 270, onde se localiza a Penitenciária II, nesta cidade e comarca de Presidente Venceslau, a acusada trazia consigo, para fins de tráfico, 01 (um) invólucro, pesando aproximadamente 58,11g (cinquenta e oito gramas e onze centigramas) de cocaína e 59,8g (cinquenta e nove gramas e oito centigramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme faz certo o laudo pericial de fls. 192/194.

Segundo consta na denúncia, durante passagem da acusada pelo scanner do estabelecimento prisional, foi constatado que a mesma possuía algo no interior de sua genitália. Questionada pela agente penitenciária, a ré confirmou, porém não disse a quem entregaria. Entrementes, a denunciada se apresentou como visita do

sentenciado Marcos Eduardo Gerato. Em seguida, concordou em retirar o objeto do interior de sua vagina, tendo sido constatado que se tratava de um invólucro contendo em seu interior o entorpecente maconha e um pó amarelado com características de cocaína, momento em que foi autuada em flagrante delito. A denúncia (fls. 202/203) veio acompanhada do incluso inquérito policial iniciado mediante flagrante (fls. 01/02).
Certidão estadual de distribuições criminais (fls. 47).
Folha de antecedentes (fls. 48/49).
Dispensada a realização de audiência de custódia (fls. 50/51), o Ministério Público postulou a conversão da prisão em flagrante da acusada em prisão preventiva (fls. 55/59).
De seu lado (fls. 61/71), a defesa requereu a concessão de liberdade provisória à acusada ou que a prisão seja convertida em domiciliar.
Decisão de fls. 88/95 converteu a prisão em flagrante da acusada em prisão preventiva.
Mandado de prisão cumprido e encartado a fls. 105/108.
A defesa da ré formulou novo pedido de liberdade provisória ou que lhe seja deferida a prisão domiciliar (fls. 109/119).
Parecer contrário do Ministério Público a fls. 173/174, sobrevivendo decisão de indeferimento a fls. 177.
Laudo definitivo de substância entorpecente (fls. 192/194).
A defesa da acusada noticiou nos autos a impetração de Habeas Corpus (fls. 205/256), no qual houve deferimento da liminar postulada para revogar a prisão preventiva da ré, concedendo-lhe liberdade provisória sem fiança, mediante o cumprimento de cautelares (fls. 258/259).
Alvará de soltura cumprido e encartado a fls. 267/271.
Nomeado defensor dativo à ré (fls. 298), sobreveio defesa preliminar (fls. 301/302), por meio da qual o defensor alegou que se pronunciaria sobre o mérito ao término da instrução processual.
A denúncia foi recebida em 06 de julho de 2021 (fls. 305/306).
Houve designação de audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 328/329), a ser realizada de modo virtual.
Em sede de instrução (fls. 365/366), colheu-se o depoimento de uma testemunha, interrogando-se a ré na sequência.
Por ocasião das alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação da ré nos termos da denúncia, com a fixação da pena base acima do mínimo legal, considerando a diversidade e quantidade das drogas apreendidas, com majoração da pena na terceira fase, em virtude da presença da causa de aumento pelo fato do crime ter ocorrido em dependências de estabelecimento prisional, com a fixação do regime inicial fechado.
De seu lado, a defesa postulou o reconhecimento da figura privilegiada do tráfico, haja vista a primariedade da ré, nada mais postulando.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.
A ação penal é procedente, em que pese o esforço da defesa.
A materialidade do delito se encontra retratada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), auto de constatação preliminar (fls. 20/33) e laudo de exame químico-toxicológico (192/194).
Outrossim, a autoria delitiva se afigura inequívoca nos autos e recai, sem sombra de dúvidas, sobre a ré, senão vejamos.
Por primeiro, anoto que a acusada foi presa em flagrante, que configura a certeza visual do crime. De fato, o quadro flagrancial já é mais que incontestável indicativo de autoria. Nesse sentido, "Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (TJSP,

Apelação Criminal nº 01112349.3/7-0000-000, 2ª Câmara, Rel. Eugênio Augusto Clementi Junior, 05.12.2007).

Quanto às versões apresentadas pela acusada, na fase policial ela permaneceu em silêncio (fls. 05).

Interrogada em juízo (fls. 365/366), a ré confirmou que estava com invólucros no interior de sua genitália, todavia, disse que não sabia que se tratava de drogas. Declarou que estava na fila de ingresso ao presídio, quando então lhe foi pedido que colocasse os objetos em seu corpo em troca de R\$ 1.000,00 (um mil reais). Disse ainda que a pessoa que lhe abordou comentou que os objetos eram "chips", afirmando não ter conhecimento de que se tratava de droga. Relatou ter conhecimento de que não é permitido o ingresso em presídios com objetos vindos de fora.

Todavia, a versão da acusada não merece credibilidade, pois isolada das demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Com efeito, a testemunha Cristimara Patrícia Berra, agente penitenciária, declarou em juízo que na data do fato a ré estava na fila de visitas da Penitenciária II de Presidente Venceslau. Então, quando submeteu a acusada ao aparelho de scanner, notou a presença de objeto arredondado na região da genitália da acusada. Então, ao questioná-la, ela prontamente confirmou que estava com objetos introduzidos em seu corpo, retirando-os espontaneamente. A depoente não soube informar se naquela ocasião a acusada confirmou saber que se tratava de droga. Relatou a testemunha que a acusada transportava em seu corpo cocaína e maconha, o que foi confirmado naquela ocasião da revista. Disse ainda que a ré estava indo visitar um detento que era marido dela.

Essas são as provas dos autos por meio das quais a prática delitiva imputada à acusada na denúncia ficou devidamente comprovada.

In casu, a destinação da droga, qual seja, o nefasto comércio, restou plenamente delineada nos autos, seja pelo flagrante da acusada ou mesmo pelo depoimento da testemunha que estava trabalhando na revista das visitas na data do ocorrido, assim como pela quantidade e variedade das drogas apreendidas (cerca de 100 gramas entre maconha e cocaína).

Registre-se que o crime de tráfico é classificado como de ação múltipla e, em consequência, é prescindível a visualização de atos de venda ou entrega de drogas, bastando que qualquer dos núcleos do tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 estejam configurados, o que se verificou na espécie, onde a acusada trazia consigo drogas para entrega no interior de estabelecimento prisional.

Então, ficou comprovado nos autos que a ré estava trazendo consigo, mais precisamente no interior de sua genitália, 01 (um) invólucro pesando aproximadamente 58,11g de cocaína e 59,8g de maconha, o qual seria entregue no interior do presídio, salientando que a ré estava indo visitar seu marido, que é detento na penitenciária onde ocorreu o fato.

Outrossim, a alegação da ré no sentido de que não sabia o que estava transportando não merece credibilidade, além de não influir na sorte da demanda, ressaltando ainda que a ré confirmou em juízo ter conhecimento da proibição de ingresso no estabelecimento prisional com objetos escondidos e inseridos em seu corpo.

Como já se manifestou o Tribunal de Justiça desse Estado em caso análogo aos dos autos:

" [...]

O simples fato de alegar que desconhecida o conteúdo inserido em sua vagina, não é apto a comprovar que desconhecia o caráter ilícito de sua conduta, não havendo nos autos elementos suficientes a demonstrar que efetivamente não agiu com culpabilidade.

Ao contrário, os elementos de prova atestam que a ré tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta. Afinal, concordou em transportar um invólucro, em sua vagina, para um dos internos do presídio. E, pelo trabalho, receberia R\$ 2.000,00 na saída. Ou seja, tinha consciência de que sua conduta era proibida. Caso contrário, levaria o invólucro na mão.

A condenação, portanto, era mesmo a única solução admissível, e deve ser confirmada" - (Apelação Criminal nº 1500361-85.2019.8.26.0483, 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 28 de setembro de 2020).

Mister salientar ainda que nossas Cortes têm decidido que o tráfico é aferível por indícios, sendo certo que "os indícios, quando veementes, convergentes e concatenados, não neutralizados por contra-indícios ou álibi comprovados, autorizam a condenação" (JTACRESP 51/342).

Com efeito, o crime de tráfico, como sabido, pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade e espécie da droga, sua forma de embalagem, natureza da substância e também, como não poderia deixar de ser, pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Vale relembrar também que o simples "trazer consigo" e "guardar" já configura o crime de tráfico, não sendo necessário o flagrante no exato momento da venda a terceiras pessoas.

A condenação por tráfico, portanto, é de rigor, uma vez que está evidenciado que a acusada praticou o crime de tráfico de entorpecentes, não conseguindo a defesa produzir prova alguma em sentido contrário.

Certa a condenação, passo à dosimetria da pena.

Atentando para as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, observo que a ré é primária e não ostenta Maus antecedentes criminais (fls. 47). A culpabilidade, entendida aqui como índice de reprovabilidade da conduta, é normal para a espécie, considerando-se a natureza do delito praticado. A personalidade e a conduta social, ante a falta de elementos concretos de aferição, hão de ser consideradas consoante a moral média. Atenta a esses parâmetros, fixo a pena-base no mínimo-legal, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em seu valor unitário.

Na segunda fase de aplicação da pena, verifico que não existem agravantes nem atenuantes a considerar, mantendo-se a pena tal como dantes fixada.

Anoto que a confissão externada pela ré não é pura e simples, já que embora tenha reconhecido que trazia algo no interior de seu corpo, tentou fazer crer que não tinha conhecimento de que se tratava de droga, na tentativa de se livrar da condenação penal pelo delito de tráfico. Assim, rememoro que a confissão qualificada não abre espaço para a aplicação da atenuante genérica do artigo 65, III, alínea "d", do Código Penal, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo: TJSP, Apel. Crim. 0043738-39.2010.8.26.0050, 14ª Câmara, Rel. Fernando Torres Garcia, j. 12.01.2012.

Na terceira fase da dosimetria, está presente a causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o crime foi cometido nas dependências e/ou mediações de estabelecimentos prisionais.

No mesmo sentido colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL.

Artigo 33, caput, c.c. o 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06. Sentença de procedência. Autoria e materialidade demonstradas. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. Prisão em flagrante. Depoimentos dos agentes penitenciários, firmes e coerentes com os demais elementos de convicção, deles não se extraíndo mendacidade ou motivação menos legítima de incriminar falsamente o sentenciado. Condenação mantida.

Dosimetria que, no entanto, comporta reparo. Redimensionada a fração de aumento pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Conjuntura do caso concreto que obsta a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. Réu portador de Maus antecedentes e reincidente em crime doloso. Mantido o regime inicial fechado.

Resposta penal adequada. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Criminal nº 1500895-41.2021.8.26.0618, 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, , 16 de fevereiro de 2022) – grifei.

Desta feita, aumento a pena em 1/6, obtendo o montante de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 dias-multa.

Noutro giro, deixo de aplicar o redutor da reprimenda previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, vez que, não obstante a ré seja primária, merece uma resposta penal severa, levando-se em conta diversidade e quantidade dos entorpecentes apreendidos (cerca de 117 gramas entre maconha e cocaína), aliada à

reprovabilidade de sua conduta consistente em tentar ingressar em estabelecimento prisional com entorpecentes.

Destaco a jurisprudência: "A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas" (STF, RHC nº. 94.806, Rel. Min. CÂRMEN LÚCIA, 1ª Turma, j. 09.09.2010).

Por tais razões, entendo que não é caso de se aplicar o previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Não havendo outras circunstâncias modificadoras, torno definitiva a pena de 05 anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, em seu valor unitário.

O regime inicial de cumprimento de pena para o delito de tráfico será, a teor do artigo 2º, §1º, da lei 8.072/90, e considerando a gravidade em concreto da ação criminosa da acusada e montante da pena aplicada, o fechado.

Descabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional, pois tais benesses contrariam a imposição legal quanto à fixação do regime inicial fechado e ainda porque tal medida não se mostra socialmente recomendável no caso concreto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o faço para CONDENAR CLÁUDIA PEREIRA, RG: 45714268, filha de Ivanise Pereira, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado, por incursa nos arts. 33, caput, e 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ficando cada dia-multa fixado no mínimo legal.

A ré obteve o direito de responder ao processo em liberdade, de forma que assim poderá recorrer.

Após o trânsito em julgado, proceda-se à destruição das amostras de entorpecente guardadas para contraprova, nos termos do Comunicado CG nº 83/2019 e do artigo 525 das NSCGJ, comunicando-se imediatamente a autoridade policial responsável, que deverá enviar a este Juízo o respectivo auto, não podendo o processo ser arquivado sem esta comunicação.

Vencida, a ré arcará com as custas e despesas processuais, e com o pagamento da verba a que se refere o artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, e o artigo 1.094, inciso I, das NSCGJ.

Com o trânsito em julgado, cumpra-se o disposto nos artigos 471 e 472 das NSCGJ, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial, oficie-se ao IIRGD e, nos termos do art. 71 do Código Eleitoral, c.c. art. 15, III, da Constituição Federal, e art. 13 da Resolução TSE n 23.461/15, à Justiça Eleitoral, para que o impedimento de votar seja anotado na folha de votação.

Ao advogado nomeado nos autos para defesa da ré (fls. 298), arbitro honorários em 100% ao código respectivo da tabela DPE/OAB.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Presidente Venceslau, 17 de fevereiro de 2022.

Viviane Cristina Parizotto Ferreira
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA